

감사결과처분(요구)서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022.04.25.	회신기일	처분요구일로부터 각각 2개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△

(신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 원상회복비용 예치 업무 소홀

관 계 기 관 △△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 『자연공원법』 제24조(원상회복) 규정에 의거, △△△△을 점용하여 사용하는 자에게는 공원의 원상회복 의무이행을 보증하기 위하여 원상회복에 필요한 비용을 공원관리청에게 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하여야 함
- 환경부 『자연공원내 행위하기시 원상회복비용 예치업무처리지침』에 따르면, 공원관리청은 예치금 관리대장을 비치하여 현금 또는 지급보증서 등의 압출금내역을 기재하고, 예치금관리대장에 허가 잔후의 사진과 원상복구 후 현지 사진을 첨부하여 원상회복에 관한 내용을 알 수 있도록 하여야 함
- △△△△△-1849호(2012.11.15.) 「원상회복을 위한 보증보험증권 예치요령 알림」에서는 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)은 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하도록 지시함
- 또한△△△△△-1372호(2015.12.30.) 「원상회복예치비용 접수처리요령알림」에서는 허가(협의 포함)시 원상회복예치비용 접수시 접수증을 교부하고 그 사본을 사무소에 보관하도록 지시하였음

2. 현황 및 지적내용

○ 원상회복비용 예치 현황

(2019.03.09. ~ 2022.04.감사일 현재.)

구분	행위명	위치	용도지구	허가(협의)일	원상회복비용 예치일	접수증 교부일	예치금관리대장 작성 여부		비고
							일반사항	현황사진	
1	광케이블 통신전주 도로정용 기간 연장	△△△시 △△면 △△리 산48 △△리 792	자연환경	'19.12.23	'20.01.03 (허가일로부터 12일 경과)	×	×	×	·
2	통신주 설치에 따른 도로정용 협의	△△△시 △△면 △△리 146-2	공원미들	'20.09.07	'20.09.25 (허가일로부터 19일 경과)	×	×	×	·

- △△△△△△△△△△△△에서는 행위허가 업무를 추진함에 있어 △△△△의 원상회복 의무이행을 보증하기 위한 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 예치는 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하고, 예치시 접수증을 교부하여야 하며, 예치금 관리방법은 예치금관리대장에 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금 내역 기재, 허가 전후의 사진과 원상복구 후 현장사진을 첨부하여 관리하여야 함에도, 2019년 3월 9일부터 2022년 4월 감사일 현재까지 ‘광케이블 통신전주 도로 점용 기간 연장’ 등 2건에 대하여 동의 회신 및 허가일로부터 10일을 경과(12일, 19일)하여 원상회복비용 예치하였고, 예치 후 접수증을 미교부 하였으며, 또한 원상회복비용 관리대장을 작성하여 관리하지 않는 등 원상회복비용 예치 관련 업무 전반을 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

－ 원상회복비용 예치 업무 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △급	△△△	행위허가	△△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△△)	주의	2019.01.24. ~ 2021.01.31.

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련